

1500778-30.2020.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cerezer

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2021337/2020 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9654232 - 01º D.P. INDAIATUBA,

1392/19/351 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2021337 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1392/19/351 - 01º

D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

2ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, Indaiatuba-SP - cep 13330-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500778-30.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500778-30.2020.8.26.0248

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de

Ocorrência - 2021337/2020 - 01º D.P. INDAIATUBA, 9654232 - 01º D.P. INDAIATUBA,

1392/19/351 - 01º D.P. INDAIATUBA, 2021337 - 01º D.P. INDAIATUBA, 1392/19/351 - 01º

D.P. INDAIATUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Daiane Stevanatto Ferreira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO CEREZER

Vistos.

Relatório

A Justiça Pública denunciou DAIANE STEVANATTO FERREIRA como incurso na conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local nela descritas, a ré vendeu para Solene da Silva Santos duas porções de cocaína acondicionadas em microtubos

plásticos do tipo “eppendorf”, pesando 9 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta na exordial acusatória que guardas civis realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram alguns indivíduos parados no local, resolvendo abordá-los. Em poder a ré foi encontrada a importância em dinheiro de R\$ 60,00 e um aparelho celular. Já em poder da usuária Solene foram encontradas duas porções de cocaína e uma de “maconha”. Inquirida, esta afirmou que havia acabado de adquirir as duas porções de cocaína da ré e que a maconha adquiriu em outra ocasião de pessoa diversa. Encaminhados ao distrito policial, a usuária novamente confirmou ter adquirido as drogas da ré.

A ré foi notificada para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/2006, a qual se encontra acostada a fls. 73/74. Não acolhida a defesa prévia, a denúncia foi recebida e designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 78/79). A acusada foi citada pessoalmente (fls. 101). Em instrução, houve o interrogatório da ré e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 130/131 e 146/147).

Com o encerramento da instrução processual, as partes apresentaram suas alegações finais.

A acusação pede a absolvição da ré, nos termos do artigo 386, VII, CPP (fls. 151/153).

A defesa, por sua vez, pugna pela absolvição da acusada. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, L. 11.343/2006), a aplicação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial para o cumprimento da pena diferente do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 157/170).

É o relatório. Fundamento e decido.

Fundamentação

Não havendo alegações preliminares pendentes de análise, passo a enfrentar o mérito da demanda.

O pedido acusatório é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo do exame químico-toxicológico, que atestou a presença da substância psicotrópica (fls. 28/33).

A autoria, por outro lado, é duvidosa.

A testemunha MÁRCIO LUIS FERREIRA, guarda municipal, alegou que estava em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico, quando avistou a ré em companhia de outra mulher. Disse que as duas, quando observaram a viatura, tentaram se esquivar, porém conseguiu abordá-las. Em revista pessoal, foi localizada com a terceira duas porções de cocaína e uma de maconha. Indagada, ela afirmou que havia comprado da ré. Já com a ré foi apreendida a quantia de R\$ 60,00, tendo ela negado a prática de tráfico de drogas. Disse não ter avistado a ré entregando as drogas para a outra mulher. Alegou ter sido a primeira vez que viu a ré no local. Relatou que a ré, na delegacia, informou o nome do traficante. A ré não informou ser usuária de drogas.

A testemunha CASSIANO RICARDO EMÍDIO, guarda municipal, corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, tendo acrescentado que a ré havia falado que estava apenas guardando o dinheiro para outra pessoa que estaria traficando. Disse não conhecer a ré nos meios policiais.

A ré, em seu interrogatório, asseverou que tinha ido até o local para comprar drogas para consumir. Disse que, após comprar entorpecentes, o traficante pediu para ela segurar o dinheiro e entregar para sua companheira quando ela chegasse ao local, em troca de ganhar um pino de drogas. Alegou que, após colocar o dinheiro no bolso, Solene chegou e ambas foram abordadas pela polícia. Disse que “Dé” e Solene eram os traficantes que atuavam no local. Tinha conhecimento que o dinheiro era proveniente do tráfico. Nega ter vendido drogas para Solene. Afirmou que, após prestar depoimento da delegacia, soube pela própria Solene que ela teria acusado a interroganda de ter vendido drogas para ela, por medo de ser presa. Não soube dizer

o motivo de o traficante não ter permanecido com o dinheiro até a sua companheira chegar no local.

Nesse passo, temos que a prova do delito de tráfico de drogas imputado à ré é insuficiente para sustentar a condenação.

Com efeito, é certo que a usuária Solene afirmou, em depoimento policial, que havia comprado drogas da ré (fls. 09). Todavia, não se pode desprezar a alegação da ré, no sentido de que a Solene seria a verdadeira traficante e teria acusado a ré para se esquivar da responsabilidade penal.

Deve-se registrar que Solene estava com a ré no local da abordagem e foi com ela encontrado os entorpecentes, conforme relato dos policiais que atuaram na ocorrência. Ademais, a ré negou a traficância.

Assim, havendo certa verossimilhança na alegação da ré, há que se reconhecer a existência de dúvida quanto a sua autoria delitiva, razão pela qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Desta forma, de rigor a absolvição da ré quanto à imputação que lhe foi feita na inicial acusatória.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva e absolvo DAIANE STEVANATTO FERREIRA da imputação que lhe foi feita na peça acusatória, com base no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Existindo advogado nomeado por meio do convênio entre a OAB/SP e a Defensoria Pública, expeça-se a respectiva certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicação de costume, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Indaiatuba, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA